

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 49/2538

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายแก้ว ผลชาติ

จำเลย

นายแก้ว ผลชาติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อนำไป สู่ข้อกฎหมาย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริง เมื่อศาลอุทธรณ์ พิจารณาแก้เฉพาะโทษ จึงเป็นเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้
ลงโทษ จำคุกจำเลยไม่เกินห้าปีฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกา ของจำเลย จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกา
ว่า การวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาลล่างทั้งสองที่เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยว่าเป็น
ความผิดต่อกฎหมายตามฟ้องโจทก์หรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย อันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อ
ไปด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 69) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 55,48 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไข
แล้วจำคุก 5 ปี ริบของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 3
ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 65) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วย เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลย ไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะเก็บเอาอาวุธปืนและกระสุนปืนตามฟ้องไว้ เพื่อตน แต่กระทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่บ้าน การกระทำของจำเลย จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติกฎหมายตามฟ้องโจทก์ เป็นฎีกาได้เพียง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลในการลงโทษจำเลย ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วย เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลย ไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะเก็บเอาอาวุธปืนและกระสุนปืนตามฟ้องไว้ เพื่อตน แต่กระทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่บ้าน การกระทำของจำเลย จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติกฎหมายตามฟ้องโจทก์ เป็นฎีกาได้เพียง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลในการลงโทษจำเลย ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ